

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 317 del 01/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 144 del 01/06/2023

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020).

OGGETTO: Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023". Nomina Direttore dei Lavori.-

CUP: C84E22000700006

CIG: 9800588511

COD.

CAP.



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n°160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Richiamato:

-il comma 29-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il comma 31 della suddetta Legge Finanziaria stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici;

-il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero

dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);

-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n°145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n°160 (cd. medie opere e piccole opere);

Dato atto che con Decreto Legge del 6 novembre 2021, n° 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021, (GU n° 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n° 48) avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'art. 20 comma 1 dispone:

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti:

«ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

▪ «31-bis. I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

▪ 31-ter. I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi (in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi) in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo»;

Preso atto che:

-il Comune di Squillace per effetto dei citati provvedimenti è beneficiario del contributo dell'importo di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

-i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, sottosezione "Opere pubbliche" e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

-è intendimento di questa Amministrazione, destinare la concessione del finanziamento per l'annualità 2023, pari a € 50.000,00, alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace Lido;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023*" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di Squillace, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 41.256,56 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 7.429,94;

Considerato che occorre procedere alla nomina di un direttore dei lavori e che l'incarico di direzione lavori può essere svolto all'interno dell'ufficio tecnico comunale;

Sentito il tecnico Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, il quale si è reso disponibile ad effettuare le operazioni di direzione lavori, misurazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, assumendo l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare nella figura dell'Ing. Antonio Russo, appartenente al Settore Tecnico del Comune di Squillace, la figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di D.L. dell'intervento sopra descritto, stanti le sue competenze professionali e l'esperienza lavorativa maturata;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di nominare, per i motivi sopraesposti, l'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto per lo svolgimento delle operazioni di direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per 15 giorni, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016;
3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
4. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
5. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. – Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

